

# 第67661690号“XFPRUIJIE”商标

## 准予注册的决定

(2024)商标异字第0000037632号

异议人：锐捷网络股份有限公司

委托代理人：北京品源知识产权代理有限公司

被异议人：四川普亚科技有限公司

异议人锐捷网络股份有限公司对被异议人四川普亚科技有限公司经我局初步审定并刊登在第1847期《商标公告》第67661690号“XFPRUIJIE”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定时间内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“XFPRUIJIE”指定使用商品为第9类“发光标志”。异议人引证在先注册的第7540957号、第12916436号、第25955895号“RUIJIE”商标，核定使用商品为第9类“网络服务器；计算机网络交换机；数量显示器”等。双方商标指定使用商品在功能、用途等方面有所不同，不属于类似商品，故双方商标未构成使用在类似商品上的近似商标。异议人另称被异议商标的申请注册侵犯其在先商号权，以及称被异议人违反《商标法》第四条、第十条第一款第（七）（八）项、第四十四条第一款等规定，均证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67661690号“XFPRUIJIE”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2024年05月23日